

제주국제자유도시개발센터 상임감사

시정 및 주의 요구

제 목 : 공공임대주택 공사용 자재 수급업무 부적정

관계부서 : 사업관리본부 시설관리처

내 용

사업관리본부 시설관리처는 “☆☆☆☆☆☆(주) 외 1개사(이하 ‘시공사’라 한다)”와 “제주첨단과학기술단지 A23블록 공공임대주택 건설공사(이하 ‘건설공사’라 한다)” 계약을 체결하여 공공임대주택 및 행복주택 건설을 추진하고 있다.

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”이라 한다.)」 제12조 및 「판로지원법 시행령」 제11조에 따르면 중소벤처기업부장관은 공공기관이 발주하는 공사에 필요한 자재로서 공사의 품질과 효율성을 해치지 아니하는 범위에서 공공기관이 직접 구매하여 제공하기에 적합한 제품을 선정하여 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역」을 고시하고 있고,

「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따라 공사 예정가격¹⁾이 40억원 이상이면서 ‘종합공사를 시공하는 업종²⁾’에 해당하는 공사이고, 추정가격³⁾이 4천만원 이상인 경우 직접구매 대상품목을 해당 공사의 관급자재(官給資材)로 설계에 반영하여 직접 구매하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 시설관리처는 상기 건설공사가 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 의거 ‘종합공사를 시공하는 업종’ 중 ‘건축공사업’ 또는 ‘토목건축공사업’에 해당하고 공사 예정가격이 96,287,072,000원이므로, 판로지원법에

1) 예정가격 = 추정가격(공급원가) + 부가가치세

2) 종합공사를 시공하는 업종 : 토목공사업, **건축공사업**, 토목**건축공사업**, 산업·환경설비 공사업, 조경공사업

3) 추정가격 = 공급원가(공사원가) : 부가가치세가 제외된 금액

따라 추정가격이 4천만원 이상인 직접구매 대상 자재인 경우 시설관리처가 직접 구매하여 시공사에게 제공하여야 한다.

그런데, 시설관리처는 직접구매 대상 자재 중 혼합골재 외 10개 품목을 도급공사내역에 포함하여 시공사와 계약을 체결한 후 건설공사를 추진하고 있다.

【관계부서 의견】

지적사항에 동의함

【조치할 사항】 이사장은

① 공공임대주택 건설공사 도급내역에 포함되어 있는 직접구매 대상 11개 품목 530,930,184원 상당을 향후 설계변경 시 감액조치 하시고, 판로지원법에 따라 직접구매 후 시공사에 제공하시기 바랍니다. **【시정】**

② 앞으로 공사용 자재 발주 시 판로지원법에 따라 직접구매 대상 자재 발주 업무를 철저히 하고, 건설공사 및 자재 발주 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. **【주의】**